



**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **82082/2014** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 187, presso lo studio dell'Avv. Sabina Maroncelli, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

–ATTORE–

E

Controparte_1 , *CP_2* , *Controparte_1* e *CP_3*

[...] , in qualità di eredi di *Persona_1* deceduto in corso di causa
elettivamente domiciliati in Roma, Corso d'Italia n. 102, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Gervasi,
che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in data 7.10.2020.

–CONVENUTI–

E

Controparte_4 , già *Controparte_5*

[...]

in persona del suo procuratore Dott.ssa *CP_6*
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. Marco Ramagnano, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.

–CONVENUTO–

Oggetto: divisione di bene immobile, restituzione somme e indennità di occupazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.12.2014, *Parte_1* conveniva in giudizio [...] *Per_1* .

Esponessa all'uopo **a)**- di essere comproprietaria, unitamente al convenuto suo ex convivente, in ragione di quota pari al 50% ciascuno, dell'immobile sito in Roma, alla Via Borghesano Lucchese n. 1, scala A, piano III, int. 10, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 794, particella 47, sub 16, avendolo, al prezzo di € **73.012,55**, insieme acquistato, dalla [...]

Controparte_7 per atto assegnazione a rogito del Notaio *Per_2* di Roma, in data 11.2.2003, con accollo, fino alla concorrenza di € **46.482,00** del mutuo fondiario dall'**Associazione** stessa contratto colla [...]

Controparte_5 oggi *Controparte_4* ; **b)**- che il convenuto aveva, all'atto dell'acquisto, versato la sola somma di € **26.530,55**, che lei stessa aveva sempre corrisposto le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile comune, sostenuto tutte le spese di arredo e manutenzione ad esso relative e dato, al primo, ingenti somme in mutuo; **c)**- che, cessata la convivenza, questi aveva sempre occupato l'immobile stesso, senza mai a lei corrispondere alcunché per compensare la mancata percezione dei relativi frutti.

E concludeva chiedendo -che, dichiarato lo scioglimento della comunione, venisse disposta la divisione dell'immobile comune e -che il convenuto venisse condannato alla restituzione di tutte le somme dalla stessa parte attrice sborsate per il pagamento delle rate di mutuo e per l'arredo e la manutenzione dell'immobile comune e date in mutuo al convenuto stessa nonché al pagamento di equa indennità per l'occupazione dell'immobile stesso; con vittoria di spese.

Costituitosi in giudizio il convenuto *Persona_1* assumeva di avere egli stesso corrisposto ogni somma necessaria per l'acquisto dell'immobile comune; contestava quindi tutte le deduzioni della controparte relative alle somme da lei asseritamente sborsate; e chiedeva pertanto che, in via riconvenzionale, venisse accertato che la parte attrice non era effettivamente titolare di alcuna quota di proprietà dell'immobile cointestato, che la divisione venisse conseguentemente attuata con assegnazione a lui stesso dell'intera proprietà dell'immobile stesso e che tutte le avverse domande di condanna venissero respinte; con vittoria di spese.

Iussu iudicis, veniva, in corso di causa, integrato il contraddittorio nei confronti della mutuante creditrice ipotecaria *Controparte_5* nel frattempo divenuta [...] *Controparte_4* , la quale, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla domanda divisione,

chiedendo che l'eventuale ricavato della vendita dell'immobile comune venisse, per quanto di ragione, vincolato alla soddisfazione del proprio credito, con vittoria di spese.

Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Arch. *Persona_3* [...] al fine di determinare il valore commerciale e locativo dell'immobile oggetto di divisione e di accertare la relativa regolarità urbanistica e divisibilità in natura.

Veniva altresì espletato interrogatorio formale, come ammesso nei confronti di entrambe le parti ed altresì acquisita, per ordine di esibizione, presso la *Organizzazione_1* di Roma, documentazione relativa al rapporto di lavoro dalla parte attrice con la stessa intrattenuto.

Deceduto in data 30.10.2019 il convenuto *Persona_1* il giudizio veniva riassunto nei confronti dei di lui eredi *Controparte_1*, *CP_2* *Controparte_1* e *CP_3* [...] , i quali costituitisi in giudizio, ribadivano le domande, eccezioni e deduzioni, quali dal primo formulate colla propria comparsa di costituzione in giudizio.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all'udienza del 27.2.2020.

All'udienza scritta dell'8.4.2021, avendo le parti precisato le loro conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I]- Delle congiunte conclusioni delle parti

Con atto di *Conclusioni congiunte* depositato in telematico in data 31.3.2021, tutte le parti in causa A]- formulavano congiuntamente le seguenti richieste, relativamente alla domanda di divisione:

- 1)- dichiararsi lo scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Roma, alla Via Borghesano Lucchese n. 1, scala A, piano III, int. 10, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 794, particella 47, sub 16, quale, da *Parte_1* e *Persona_1* acquistato in parti eguali da cooperativa edilizia, per atto di assegnazione a rogito del Notaio *Per_2* di Roma, in data 11.2.2003;
- 2)- assegnarsi, all'attrice *Parte_1* il **50%** della piena proprietà dell'immobile stesso, quale, già del defunto *Persona_1* oggi appartenente ai di lui eredi *Controparte_1*, *CP_2* [...] *Controparte_1* e *CP_3* ;

3)- disporsi, di conseguenza, che **Parte_1** versi, in favore dei suddetti eredi, la somma di € **77.145,20**, a titolo di liquidazione della loro quota indivisa;

4)- disporsi che **Parte_1** provveda a corrispondere, in via esclusiva, tutte le prossime rate del mutuo fondiario acceso presso il **Controparte_4**, sino a sua completa estinzione;

B]- dichiaravano di rinunciare ad ogni altra domanda formulata e di accettare le reciproche rinunzie;

C]- chiedevano **i)**- che, nei rapporti col **Controparte_4**, le spese processuali, a quest'ultimo spettanti, venissero, anche per conto degli eredi di **Persona_1** poste a carico di **Parte_1**, e liquidate nella misura di € **4.500,00** oltre accessori di legge, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; e **ii)**- che, nei rapporti tra la parte attrice ed i convenuti eredi, esse fossero, per contro, compensate.

II]- Della rinunzia delle parti alle domande diverse ed ulteriori rispetto a quella di divisione

Preliminarmente, il presente giudizio deve essere, a norma dell'art. 306 c.p.c., dichiarato estinto relativamente **i)**- alle domande di condanna -alla restituzione delle somme sborsate per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile comune e per le spese di arredo e manutenzione ad esso relative nonché date in mutuo al convenuto **Persona_1** deceduto in corso di causa, e -al pagamento di equa indennità per l'occupazione dell'immobile stesso, come formulate dalla parte attrice **Parte_1** nei confronti di quest'ultimo, e quindi dei relativi costituiti eredi **Controparte_1**, **CP_2**, **Controparte_1** e **CP_3**; e **ii)**- alla riconvenzionale, domanda volta ad accertare che essa parte attrice non era effettivamente titolare di alcuna quota di proprietà del detto immobile, come dal convenuto proposta, e dai suoi costituiti eredi coltivata, nei confronti della prima; poiché, come si evince dal contenuto delle descritte *Conclusioni congiunte*, le parti hanno regolarmente rinunciato alle dette domande ed accettato le reciproche rinunzie (v. *supra*, sub I.B).

III]- Della domanda di divisione

Stante la domanda in tal senso, come congiuntamente dalle parti attrice e convenuta comproprietaria formulata con il consenso del costituito creditore ipotecario **Controparte_4**, già **Controparte_5** deve essere dichiarato lo scioglimento della comunione, relativa alla piena proprietà dell'immobile sito in Roma, alla Via Borghesano Lucchese n. 1, scala A, piano III, int. 10, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 794, particella 47, sub 16, quale esistente tra **Parte_1** e **Controparte_1**, **CP_2** [...]
CP_1 e **CP_3**, in qualità di eredi di **Persona_1**

La divisione dell'immobile stesso, pacificamente di proprietà comune delle dette parti, in ragione di quota indivisa pari al 50% ciascuna, deve essere attuata secondo il progetto divisionale condiviso da tutte le parti in causa, come sopra riportato sub I].A], che deve pertanto essere all'uopo dichiarato esecutivo a norma dell'art. 789 c.p.c..

IV]- Del regolamento delle spese processuali

Le spese relative alle domande rinunziate debbono essere compensate per espressa richiesta delle parti ad esse interessate (v. *supra*, sub I.C).

Riguardo al residuo tema controverso, trattandosi di giudizio di divisione e tenuto conto della richiesta in tal senso delle parti interessate, le spese stesse debbono essere parimenti per l'intero compensate, nei soli rapporti tra la parte attrice e i convenuti *Controparte_1* , *CP_2* , [...] *CP_1* e *CP_3* , quali eredi di *Persona_1* deceduto in corso di causa.

Nei rapporti con il convenuto creditore ipotecario *Controparte_4* , già [...] *Controparte_5* esse, liquidate come in dispositivo, debbono essere, per contro, integralmente poste a carico della parte attrice, che il creditore stesso ha evocato in giudizio, quale litisconsorte.

VI]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio

Secondo il medesimo criterio appena enunciato sub IV, le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio debbono essere definitivamente poste a carico della parte attrice e dei convenuti eredi *Controparte_1* , *CP_2* *Controparte_1* e *CP_3* , in ragione del **50%** per ciascuna delle dette parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara estinto il presente giudizio relativamente **i)-** alla domanda di condanna -alla restituzione delle somme sborsate per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di comune proprietà, e per le spese di arredo e manutenzione ad esso relative nonché date in mutuo al convenuto *Persona_1* deceduto in corso di causa, e -al pagamento di equa indennità per l'occupazione dell'immobile stesso, come formulate dalla parte attrice *Pt_1* [...] nei confronti di quest'ultimo, e quindi dei suoi costituiti eredi *Controparte_1* , *CP_2* [...] *Controparte_1* e *CP_3* ; e **ii)-** alla riconvenzionale, domanda volta ad accertare che essa parte attrice non era effettivamente titolare di alcuna quota di proprietà del detto

immobile, come dal convenuto proposta, e dai suoi costituiti eredi coltivata, nei confronti della prima;

-dispone lo scioglimento della comunione, esistente tra l'attrice *Parte_1* e i convenuti *Controparte_1*, *CP_2*, *Controparte_1* e *CP_3*, quali eredi di *Persona_1* in ragione di quota pari al **50%** per ciascuna delle due parti, relativamente alla piena proprietà dell'immobile sito in Roma, alla Via Borghesano Lucchese n. 1, scala A, piano III, int. 10, censito presso il Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 794, particella 47, sub 16;

-dichiara esecutivo il progetto divisionale concordato dalle parti, di cui in motivazione e, per l'effetto,

-assegna e trasferisce in favore dell'attrice comproprietaria *Parte_1* la quota indivisa, appartenente ai convenuti *Controparte_1*, *CP_2*, *Controparte_1* e *CP_3*, quali eredi di *Persona_1* pari al **50%** della piena proprietà del detto immobile sito in Roma, alla Via Borghesano Lucchese n. 1, scala A, piano III, int. 10, censito presso il NCEU del Comune di Roma al foglio 794, particella 47, sub 16;

-dispone che l'attrice stessa corrisponda, ad essi convenuti eredi, la somma di € **77.145,20** a titolo di conguaglio in danaro;

-dispone che il debito, verso il *CP_4* *Controparte_4*, già [...] *Controparte_5* avente ad oggetto le rate del mutuo fondiario accollato per l'acquisto dell'immobile oggetto di divisione, resti ad esclusivo carico dell'attrice, sino alla relativa estinzione;

-ordina al Dirigente dell' *Organizzazione_2* *Controparte_8*, con esonero di responsabilità, di trascrivere la presente sentenza;

-compensa integralmente le spese del presente giudizio, nei rapporti tra l'attrice ed i convenuti eredi *Controparte_1*, *CP_2*, *Controparte_1* e *CP_3*;

-condanna l'attrice medesima, al rimborso, in favore del convenuto litisconsorte [...] *Controparte_4*, già *Controparte_5* delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € **4.500,00**, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;

-pone le spese relative alla disposta consulenza tecnica definitivamente a carico dell'attrice stessa e dei convenuti eredi *Controparte_1* , *CP_2* , *Controparte_1* e *CP_3* , in ragione del **50%** per ciascuna delle dette parti.

Così deciso, in Roma, il 2 agosto 2021.

Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan